

0000994-97.2016.8.26.0315

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: ELIANE CRISTINA CINTO

Comarca: Laranjal Paulista

Foro: Foro de Laranjal Paulista

Vara: 1ª Vara

Data de Disponibilização: 27/01/2022

... possui condenação anterior por crime de tráfico de entorpecentes.

Também não se aplica ao réu a causa de diminuição de pena prevista no disposto no artigo 33, §4º da Lei 11.343/2006, pois o acusado é reincidente com condenação pelo mesmo delito de tráfico de entorpecentes (fls. 12).

Assim, dá-se por definitiva a pena de 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos)

...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Laranjal Paulista

Foro de Laranjal Paulista

1ª Vara

Avenida Prefeito Hermelindo Pillon, s/n.º, Laranjal Paulista - SP - cep 18500-000

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

0000994-97.2016.8.26.0315 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

0000994-97.2016.8.26.0315

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Antonio Izaias de Oliveira

Juíza de Direito: Dr(a). ELIANE CRISTINA CINTO

Vistos.

ANTONIO IZAIAS DE OLIVEIRA, qualificado nos autos, foi denunciado pelo Ministério Público como incurso nas penas do artigo 33, "caput" da Lei 11.343/2006, porque no dia 21 de agosto de 2016, por volta das 22h15min, na confluência da Rua Aparecido Luciano Diniz com a Rua Lázaro Pires, bairro Vila Zalla, nesta cidade e Comarca de Laranjal Paulista, trazia consigo drogas, para fins de tráfico ilícito, consistentes em 32 (trinta e dois) invólucros plásticos (ependorfs) contendo cocaína, com peso líquido de 5,97 gramas, e 06 (seis) invólucros plásticos (ependorfs) contendo "crack", com peso líquido de 0,78 gramas, (auto de exibição e apreensão a fls. 76 e laudo de exame químico-toxicológico de fls. 85/89), substâncias entorpecentes que causam dependência química e psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

O réu foi notificado por edital (fls. 135), já que não localizado pessoalmente.

A denúncia foi recebida em 19 de junho de 2018 (fls. 157).

O processo então foi suspenso nos termos do artigo 366 do CPP (fls.

172). Posteriormente, o réu foi notificado e citado pessoalmente (fls. 244 e fls.

384) e apresentou defesa (fls. 143/145).

Durante a instrução criminal foram ouvidas 02 (duas) testemunhas comuns, por meio de sistema audiovisual.

Decretou-se a revelia do réu (fls. 582) que mudou de endereço sem notificar este

juízo.

Em alegações finais o Ministério Público requereu que a acusação fosse julgada procedente nos termos da denúncia (fls. 602/609).

A defesa, por sua vez, requereu pela absolvição do acusado por falta de provas (fls. 612/616).

É o relatório.

DECIDE-SE.

A materialidade do delito de tráfico de drogas ficou demonstrada pelo auto de prisão em flagrante delito (fls. 62/67), pelo boletim de ocorrência nº 701/2016 (fls. 73/75), pelo auto de exibição e apreensão (fls. 76), pelo laudo de exame químico-toxicológico definitivo (fls. 85/89).

A autoria é certa.

Mario Marcio Souza Teixeira, policial militar, não se recordou dos fatos, porém ratificou o depoimento que prestou na fase policial.

Já o policial militar Sérgio Rodrigo Mendes, relatou que estava em patrulhamento pela Vila Zalla junto com o soldado Mário e desciam a Rua Lázaro Pires. Na esquina dessa via pública com a Rua Aparecido Luciano Diniz, conhecido ponto de venda de drogas, avistou o réu atravessando a rua. Abordou o acusado e encontrou em sua posse 32 "pinos" com cocaína e 06 "pinos" com crack, bem como a quantia de R\$ 28,00, que estavam no bolso da blusa de Antônio. Indagado, o réu disse que estava vendendo os entorpecentes para poder conseguir dinheiro para visitar a filha em outro estado.

O depoimento do policial militar corrobora o que foi por ele dito em solo policial, no dia dos fatos, bem como, entra em consonância com a confissão do réu realizada em solo policial. No dia dos fatos, o réu relatou que estava na esquina da Rua Lázaro Pires com a Rua Aparecido Luciano Diniz comercializando drogas e iria receber a quantia de R\$ 30,00, dinheiro que iria usar para visitar a filha no Estado do Paraná. Foi abordado pelos policiais, que encontraram as drogas e a quantia de R\$ 28,00 em seu poder (fl. 66).

Evidente que o réu estava no local comercializando entorpecentes e foi flagrado pelos policiais militares em patrulhamento de rotina.

O réu, inclusive, no momento de sua abordagem relatou que estaria comercializando drogas para poder enviar se dirigir para o Estado do Paraná a fim de visitar sua filha.

Em juízo não compareceu para ofertar sua versão sobre os fatos.

Prevalece diante disso, já que a única e eficaz prova constante dos autos, o quanto relatado pelo próprio réu em solo policial e confirmado pelos policiais militares. Quanto às teses defendidas pelo nobre Defensor, estas não devem ser reconhecidas. É sabido que um dos princípios do processo concernentes à relação processual é a busca da verdade real. Tal princípio visa que o juiz alcance a verdade objetiva, ou seja, aquela que se carrega perfeitamente com o acontecido no plano real.

Assim sendo, deve ser afastada a tese de falta de prova defendida pelo nobre defensor, tendo em vista que a prova oral colhida na instrução foi clara e demonstra com segurança que o acusado cometeu o delito que lhe é imputado, não havendo qualquer prova que pudesse rebater o conjunto as provas coligidas.

Desta feita, o conjunto probatório é harmônico e seguro para respaldar a procedência do pedido inicial no que tange ao crime de tráfico de drogas, restando provada a autoria, a materialidade delitiva (laudo toxicológico), o inequívoco o dolo do réu, devendo afastar, dessa forma, a aplicação do princípio da inocência.

Passa-se, portanto, à fixação da pena com referência ao crime tipificado no artigo 33 da Lei 11.343/2006, atendendo ao método trifásico constante no artigo 68 do Código Penal.

Sendo assim, partindo-se da pena-base de 5 (cinco) anos de reclusão e quinhentos dias-multa, cada um equivalente a um trigésimo do salário mínimo vigente ao tempo do fato delituoso, vez que não foram coletadas informações sociais e profissionais em relação ao acusado.

Não há atenuantes a serem aplicadas.

No entanto, há circunstância agravante, pois conforme certidão criminal de fls. 11/13 possui condenação anterior por crime de tráfico de entorpecentes.

Também não se aplica ao réu a causa de diminuição de pena prevista no disposto no artigo 33, §4º da Lei 11.343/2006, pois o acusado é reincidente com condenação pelo mesmo delito de tráfico de entorpecentes (fls. 12).

Assim, dá-se por definitiva a pena de 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, cada um equivalente a um trigésimo do salário mínimo vigente ao tempo do fato delituoso

Quanto ao regime de cumprimento da pena privativa de liberdade, em razão da reincidência, será o inicialmente fechado.

Posto isto, e o mais que dos autos consta, julga-se PROCEDENTE a acusação penal para condenar ANTONIO IZAIAS DE OLIVEIRA (RG. Nº 40.962.026), com fulcro no artigo 33, "caput" da Lei 11.343/2006, a pena de 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, cada um equivalente a um trigésimo do salário mínimo vigente ao tempo do fato delituoso, em regime inicial fechado.

Transitado em julgado, lance-se o nome do réu no Rol dos Culpados.

É o caso de se decretar a prisão preventiva do réu. Constata-se que foi preso em flagrante, mas solto em razão de preencher os requisitos do benefício da liberdade provisória. Ocorreu que descumpriu umas das condições, tomando rumo ignorado e dificultando a aplicação da lei penal.

Assim, decreta-se a prisão preventiva do réu, com fundamento nos artigos 312 e seguintes do Código Penal.

Expeça-se mandado de prisão.

Oficie-se à Delegacia de Polícia autorizando a incineração das drogas apreendidas, nos termos da lei, remetendo-se o auto a este juízo.

Declaro o perdimento do dinheiro apreendido com o réu (fls. 36 - R\$ 28,00) em favor da União, nos termos do artigo 63, §1º da Lei 11.343/2006, uma vez que se trata de quantia auferida com o tráfico ilícito de entorpecentes.

P.I.C.

Laranjal Paulista, 27 de janeiro de 2022.

ELIANE CRISTINA CINTO
JUÍZA DE DIREITO

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA